

重庆市市场监督管理局 行政处罚决定书

渝市监处字〔2021〕41号

当事人：重庆江都建材有限公司

统一社会信用代码：9150023005038580X9

住 所：重庆市丰都县水天坪工业园区 B01-1/3 地块

法定代表人：刘世华

身份证号码：512324196506040074

联系电话：15213729555

联系地址：重庆市丰都县滨江西路 64 号附 1 号 3 单元 8-1

一、案件来源、调查经过

2019 年 10 月 14 日，本机关收到《重庆市公安局扫黑办关于商请查处建典公司和江都公司涉嫌垄断经营》的函。该函反应：重庆市公安局在 2019 年 3 月侦办秦大华等涉恶犯罪集团案时发现，重庆建典混凝土有限公司和重庆江都建材有限公司涉嫌在丰都县垄断经营当地商砼市场，涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》相关规定。2019 年 10 月 14 日，本机关正式对当事人予以立案调查。

本机关现已查明当事人与具有竞争关系的重庆建典混凝土有限公司（以下简称“建典公司”）达成并实施了商砼垄断协议，限制了两家企业之间的竞争，损害了消费者的合法权益，并于

本文书一式 两 份，一 份送达，一份归档。



2021 年 1 月 29 日依法向当事人送达了《行政处罚听证告知书》，告知了当事人本机关拟作出行政处罚的事实、理由、依据和处罚内容，并告知当事人依法享有陈述、申辩和要求举行听证的权利。当事人于 2021 年 1 月 29 日向本局提出听证申请。本局于 2021 年 3 月 18 日下午举行了公开听证。

二、违法事实及相关证据

（一）涉案产品情况。

商砼也称为预拌商品混凝土，是指由取得相应资质的预拌混凝土企业在施工现场以外的地方提前用水泥、沙、石与水依比例配合搅拌而成、通过运输设备送至使用地点、交货时为拌合物的建筑材料，也叫混凝土。

商砼有国家标准（GB/T 14902—2012），按强度等级划分规格，一般划分为 C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80、C85、C90、C95、C100。商砼从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料时的运输时间不宜大于 90 分钟，如需延长运送时间，则应采取相应的有效技术措施，并应通过试验验证。当采用翻斗车时，运输时间不应大于 45 分钟。

根据原重庆市建委关于印发《重庆市预拌商品混凝土管理暂行规定》的通知（渝建发〔2013〕74 号）第九条的规定：“本市主城区及纳入禁止现场搅拌混凝土管理的其他区县（自治县）城区，建筑面积 1000 平方米或者或者混凝土用量 500 立方米以上

本文书一式 两 份， 一 份送达，一份归档。

的建设工程，应使用预拌混凝土。禁止在前述建设工程施工现场搅拌混凝土”，原重庆市建委发布的《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（第七号）的通知》第 19 项的规定，政府建筑施工主管部门专门对现场搅拌混凝土作了地域、建筑面积、用量的相关限制性规定。

经查，2019 年 5 月以前，重庆市丰都县内只有当事人和建典公司两家企业在实际生产销售商砼。丰都县内的建筑企业很少从丰都县周边的涪陵区、武隆区、忠县、石柱县、垫江县的商砼生产企业购买商砼。一方面是因为商砼产品的特性和建筑施工需要决定了建筑施工方不便从距离较远的生产企业购买。另一方面，丰都县外的商砼生产企业向丰都县内销售商砼会面临运输成本增加、运输超载罚款的风险。

（二）当事人与具有竞争关系的建典公司达成了“固定或者变更商品价格、分割销售市场或者原材料采购市场”的垄断协议。

经查，当事人与建典公司为重庆市丰都县内两家相互独立的商砼生产企业。2014 年初，当事人和建典公司为了两家公司不相互杀价、消除恶性竞争，开始磋商联营事宜。经当事人和建典公司的法定代表人及两家公司相关负责人多次协商后，建典公司的法律顾问起草了《丰都县预拌商品混凝土企业行业自律协定书》（以下简称：《2014 年自律协议》）。该协议书甲方为当事人，乙方为江都公司，主要内容如下：“第二条销售区域 2.1 根据双方所处地域位置，本着就近销售、节约运输成本、降低需方混凝土

本文书一式 两 份，一 份送达，一份归档。

价格原则，双方共同协定从水天坪工业园区'小沙溪大桥'为界，该大桥以东靠石柱方向的所有区域为江都建材的销售区域；该大桥以西靠涪陵方向的所有区域作为你公司商砼的销售区域。第三条预拌砼销售价格 3.1 预拌砼销售价格的定价原则，以重庆市工程造价管理总站发布的'重庆市工程造价信息'为指导价，结合当期原材料、油料等价格浮动情况，充分核算后经双方共同协商确定。3.2 预拌砼的运输和泵送费用，以当期油料价格为指导，充分核算后经双方共同协商确定。3.3 预拌砼的调价随原材料价格变化而调节，经双方协商一致确定调价幅度和基准时间，任何一方不得擅自对预拌砼销售进行调价。第四条利益分配 4.1 分配原则。针对甲乙双方各自拥有预拌砼生产线数量、泵送设备、运输设备、实际产能不对等的客观现状（甲方拥有三条生产线，乙方拥有两条生产线），经双方本着平等、自愿的原则充分协商，由甲方占双方共同销售利润总额的 60%，乙方占双方共同销售利润总额的 40%。”该协议书的落款日期为 2014 年 4 月 17 日。两家公司以此协议书为基础继续进行协商，但两家公司的负责人都未在该协议书上签字。

2014 年 4 月，当事人和建典公司的法定代表人及两家公司相关工作人员在丰都县聚贤茶楼开会并最终达成协议进行联营。达成的协议内容如下：

1、按区域划分市场。两家公司以丰都县水天坪工业园区'小沙溪大桥'为界，该大桥以东靠石柱方向的所有区域为当事人的

本文书一式 两 份，一 份送达，一份归档。

销售区域；该大桥以西靠涪陵方向的所有区域作为建典公司的销售区域。

2、按协商的市场份额划分销售方量和利润。一是对销售方量进行分配。两家公司以销售方量之和为标准，按照建典公司 60%，当事人 40%的比例进行分配，当月销售未达到分配比例数量的公司就在下月到对方工地补齐差额方量。二是对利润进行分成。按照建典公司 60%、当事人 40%的比例分配利润。如果哪个公司销售的利润超过这个比例，就把多出来的利润补给对方。

3、固定价格。双方公司为了不互相杀价、尽量保持价格水平的稳定，一是约定了双方公司商砼销售的标准价（也叫最低销售价、基价）。该价格包含了 20 公里以内的运输费用和自流费用。标准价以商砼 C30 为标准，C30 的标准价格为 360 元/方，低于或高于 C30 的型号按约定差额下调或上调标准价价格。如果双方公司因特殊情况低于标准价进行销售，则必须经双方负责人同意。二是约定了天泵和地泵特殊灌注方式的费用和运输距离超过 20 公里的运输费用。使用天泵加 40 元/方，使用地泵加 30 元/方，超过 20 公里的运输费约定为 3 元/公里/方。

4、确定互相监督的方式。当事人和建典公司分别互派 3 名员工到对方公司进行统计、监督，以确保协商的价格、销售区域、方量和利润的划分等条件落实到位。

（三）垄断协议的实施

经查，从 2014 年 4 月 20 日开始，当事人和建典公司互派统

本文书一式 两 份，一 份送达，一份归档。

计人员到对方公司上班。

1、实施固定商品价格行为

经查，当事人和建典公司达成协议后，双方的商砼销售价按照不能低于以 C30 商砼 360 元/方为基准的标准价执行。两家公司对约定的商砼标准价进行过两次调整。第一次是 2017 年 11 月 22 日，两家公司重新约定了标准价，具体各型号商砼标准价为：大工地标准价：C15 为 340-350 元/方，C20 为 360 元/方，C25 为 370 元/方，C30 为 380 元/方，C35 为 400 元/方，C40 为 420 元/方，C45 为 450 元/方，C50 为 480 元/方，C55 为 510 元/方，C60 为 540 元/方。零星工地标准价：C15 为 360-370 元/方，C20 为 380 元/方，C25 为 390 元/方，C30 为 400 元/方，C35 为 420 元/方，C40 为 440 元/方，C45 为 470 元/方，C50 为 500 元/方，C55 为 530 元/方，C60 为 560 元/方。第二次是 2017 年 12 月，两家公司再次协商变更了标准价，具体各型号商砼标准价为：销售给大工地标准价：C15 为 380-390 元/方，C20 为 400 元/方，C25 为 410 元/方，C30 为 420 元/方，C35 为 440 元/方，C40 为 460 元/方，C45 为 490 元/方，C50 为 520 元/方，C55 为 560 元/方，C60 为 600 元/方。销售给零星工地的标准价为：C15 为 400-410 元/方，C20 为 420 元/方，C25 为 430 元/方，C30 为 440 元/方，C35 为 460 元/方，C40 为 480 元/方，C45 为 510 元/方，C50 为 540 元/方，C55 为 580 元/方，C60 为 620 元/方。当互派的监督人员发现受监督公司因特殊情况低于标准价进行销售时，会将

本文书一式 两 份，一 份送达，一份归档。

销售情况向自己公司老板进行汇报、请示。

2、实施分割销售市场行为

一是实施划分商品销售地域的行为。

经查，当事人和建典公司互派的工作人员每天要相互检查混凝土罐车的行车全球定位系统(GPS)，以确保供货地址与合同、票单一致，同时确保对方公司的水泥罐车未前往本公司供应的工地中供货。两家公司在实际实施过程中通过调整分配方量对销售地域的划分进行补充。

二是实施划分销售商品数量、销售利润的行为。

经查，当事人和建典公司的互派监督人员主要实施了以下行为：1、每日收集对方公司所有的商砼销售合同和票据并进行核对。2、统计对方公司每天销售商砼的方量和价格，并根据约定的结算核定成本（以下简称“核定成本”）计算出对方公司当日的销售方量、利润并制作方量、利润分配日报表（以下简称《日报表》）。3、每月初，分别汇总两个公司上个月的销售总方量和总利润并制作方量、利润分配月报表（以下简称《月报表》），再根据约定的比例计算出分配的方量和利润，并制作方量、利润分配表（以下简称《利润分配表》）交自己公司和对方公司进行审查确认。当事人和建典公司每月初会根据统计数据对上月双方销售的总方量和总利润按约定比例进行分配，并分别将利润差额打入对方指定账户中，上个月方量差量通知对方在本月补齐。从2014年4月至2016年12月，当事人和建典公司分配了双方公

本文书一式 两 份， 一 份送达，一份归档。

司在丰都县和石柱县销售商砼的方量和利润,2017年1月至2019年2月,当事人和建典公司分配了双方公司在丰都县销售商砼的方量和利润。当事人和建典公司在联营过程中数次调整方量和利润的分配比例。2014年4月两家公司约定按照建典公司60%,当事人40%的比例分配销售方量和利润。2015年7月至2016年6月,当事人和建典公司约定利润分配比例调整为建典公司56%、当事人44%;约定方量分配比例调整为建典公司55%,当事人45%。从2016年7月到2017年6月,当事人和建典公司约定利润分配比例调整为:建典公司56%、当事人44%;约定方量分配比例调整为:建典公司52.5%、当事人47.5%。从2017年7月至2019年2月,建典公司和当事人约定分配的销售利润比和方量比都调整为建典公司52.5%,当事人47.5%。

再查,当事人和建典公司为了落实按照约定比例分配方量和利润,根据实际的生产成本估算了以C30商砼为基准的商砼核定成本、20公里以外的运输费和泵费核定成本。各个型号核定成本分别是:C20是250元/方、C25是255元/方、C30是260元/方、C35是270元/方、C40是280元/方、C45是295元/方、C50是310元/方、C55是325元/方、C60是340元/方。两家公司把运输费和泵费也计入利润与商砼一起按比例进行分配。泵费约定的核定成本为:天泵20元/方,地泵10元/方,运输超过20公里的,运输费约定核定成本为1.5元/方。

经查,当事人2018年销售额为242,985,217.65元。

本文书一式两份,一份送达,一份归档。

（三）垄断协议的结束

经查，因我市开展“扫黑除恶”专项行动，2019年3月，建典公司的法定代表人秦大华被公安机关抓获，当事人和建典公司互相撤出实施垄断协议期间指派到对方的六名工作人员，并不再按照以往的约定实施垄断协议。

（四）垄断协议的后果

一是，当事人和建典公司是具有平等竞争关系的商砼生产企业，两家公司达成并实施的协议限制、排除了相互之间的竞争，损害了公平竞争的市场秩序。二是，当事人和建典公司通过固定销售价格、划分销售市场排除了竞争，侵害了丰都县区域内建筑企业利益，以致建筑企业失去对商砼的议价权和选择权，只能按照两家公司的规定的内容购买商砼。

（五）其他相关调查事实

经查，当事人的工作人员将会计帐簿、会计凭证隐匿、销毁，当事人会计人员被涪陵区人民法院一审判决犯故意销毁会计凭证、会计帐簿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。

三、证明上述事实有以下材料

第一组：当事人的营业执照复印件、生产资质证书复印件和建典公司的营业执照复印件、生产资质证书复印件等，证明了当事人的主体经营资格。

第二组：当事人的组织架构图、会议纪要、年终总结，江都公司的组织架构图、员工任职文件、管理人员配置表、岗位职责，

本文书一式 两 份， 一 份送达，一份归档。

对当事人和建典公司的现场检查笔录等，证明了当事人内部机构设置、人事安排情况、各部门工作职责的事实。

第三组：本机关给丰都周边涪陵区、石柱县、武隆区、垫江县、忠县市场监督管理局的去函，委托调查周边丰都县区县 12 家商砼生产企业的生产和销售情况。涪陵区、石柱县、武隆区、垫江县、忠县市场监督管理局对 12 家企业进行了调查并制作询问笔录等。证明了周边区县商砼生产企业很少进入到丰都市场进行销售，当事人和建典公司在丰都县商砼市场占有较大市场份额。

第四组：建典公司法定代表人秦大华询问笔录 5 次、建典公司销售经理谭淑梅询问笔录 1 次、建典公司统计主管徐翠询问笔录 4 次、建典公司财务谭丽莉询问笔录 5 次、建典公司财务任华询问笔录 4 次、建典公司会计张小平询问笔录 5 次、建典公司统计员王春询问笔录 5 次、建典公司统计人员林茂询问笔录 1 次、建典公司统计人员陈小术询问笔录 1 次、建典公司统计人员李春明询问笔录 1 次、建典公司统计人员杨华平询问笔录 1 次、建典公司原法律顾问代荣华询问笔录 1 次、当事人负责人付廷祥询问笔录 2 次、当事人法定代表人刘世华询问笔录 4 次、当事人销售经理秦大东询问笔录、当事人销售经理徐海林询问笔录、当事人财务总监秦葵英询问笔录 4 次、当事人销售统计秦琳询问笔录、当事人销售经理冉建询问笔录、当事人统计主管廖蓉询问笔录 5 次、当事人统计员谭红英询问笔录、当事人统计员刘家香询问笔录、当事人销售统计吴海华询问笔录、当事人出纳刘英询问笔录

本文书一式 两 份，一 份送达，一份归档。

3 次、当事人驻当事人上班流程、驻当事人统计岗位职责、销售统计管理制度、销售统计岗位职责（吴海华）、当事人公示公告两份、会议纪要 4 份、丰都县预拌商品混凝土企业行业自律协议书（2014 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 13 日）、合同量核定实施细则、2016 年 6 月 29 日碰头会会议记录、销售统计组织能与岗位说明书、当事人的 2015 年 4 月至 2019 年 2 月与建典公司商砼利润汇总分配表、计算利润分配表对应的日报表和月报表、利润台账、当事人利润及方量表、建典公司利润及方量表、当事人分配方量和利润结算汇总表、当事人成品发货单、付雪琴等人银行流水、当事人商砼供应合同、建典公司商砼供应合同等，证明当事人达成并实施垄断协议的事实。

第五组：丰都县建委走访材料、东方新希望走访材料等，证明当事人实施垄断协议造成的影响。

第六组：当事人出纳刘英询问笔录 3 次、当事人会计熊杰询问笔录、当事人提供的 2015 年 4 月至 2019 年 2 月当事人、当事人商砼利润汇总分配表、付雪琴等人银行流水、建典公司税收缴款书、当事人 2014-2019 年的资产负债表和利润表、当事人 2014 年 4 月至 2019 年 2 月实际缴纳税款明细、建典公司 2014-2019 年的资产负债表和利润表、建典公司 2014 年 4 月至 2019 年 2 月实际缴纳税款明细等，证明当事人垄断协议期间获得的分配利润和 2018 年销售额。

第七组：建典公司商砼配合比和外加剂证明、建典公司原材

本文书一式 两 份，一 份送达，一份归档。

料发票、建典公司会计凭证、当事人实验室主任曾仕佳询问笔录、当事人财务凭证打印件、当事人 2014-2019 年商砼原材料成本统计表、当事人 2015 年、2016 年、2017 年财务年终总结报告、当事人产品成本计算表、当事人产品及费用成本计算表、当事人原材料消耗总报表、当事人会计凭证等，证明了当事人联营期间的原材料成本情况。

第八组：重庆市公安局 611 专案组移送给本机关扣留建典公司营销部徐翠 U 盘、移动硬盘后发现的“丰都县预拌商品混凝土企业行业自律协议书（2014 年 4 月 17 日）”，“丰都县预拌商品混凝土企业行业自律协议书（2015 年 4 月 13 日）”，“合同核定实施细则（2017 年 5 月 22 日）”等电子文档。扣留当事人财务总监秦葵英 HP 笔记本电脑后发现的销售统计岗位职责、销售统计管理职责、当事人驻建典公司上班流程、驻建典公司统计岗位职责、财务经理的岗位职责、当事人与建典公司协商后的调价公示公告、当事人与建典公司的财务结算规定公示公告、当事人与建典公司商砼利润汇总分配表、当事人与建典公司方量及利润明细表等电子文档数据。询问当事人负责人付廷祥、当事人总经理刘世华、当事人财务总监秦葵英、吴海燕（付廷祥妻子）笔录、建典公司法定代表人秦大华、建典公司销售总监谭淑梅、建典公司出纳谭丽莉、建典公司出纳任华等相关人员笔录。当事人、建典公司的商砼销售合同等，上述证据证明了当事人达成并实施垄断协议的事实。

本文书一式 两 份，一 份送达，一份归档。

第九组：重庆市公安局 611 专案组移送给本机关制作提取建典公司营销部徐翠、当事人财务总监秦葵英被扣留 U 盘、移动硬盘、HP 笔记本电脑等电子数据检查笔录及扣押决定书等，证明了电子文档数据来源真实。

第十组：重庆市公安局 611 专案组移送给本机关当事人和建典公司相关人员起诉意见书，询问当事人财务总监秦葵英、吴海燕（付廷祥妻子）、建典公司出纳谭丽莉等人笔录及辨认现场笔录、建典公司出纳任华等人笔录及辨认现场笔录等，证明了当事人隐匿销毁财务资料的事实。

第十一组：重庆市公安局 611 专案组移送给本机关的当事人和建典公司购买方曾庆华、陈世杰、陈以红等 90 位自然人及法人询问笔录共四卷。证明了周边区县商砼企业很少向丰都县境内销售商砼，购买当事人和建典公司商砼的个人和企业因两家公司协议划分销售市场、固定价格，失去了对预拌混凝土的议价权和选择权。

上述证据，符合法律、法规、规章等关于证据的规定，并经查证属实，由当事人或相关责任人签名盖章认可。

四、当事人陈诉申辩及采纳情况

听证会上，当事人提出了陈述申辩意见并提交了新的证据。当事人提出的陈述申辩意见如下：

（一）认定当事人与建典公司达成口头协议形成垄断，认定事实错误。一是因为《2014 年行业自律协议书》未经两公司法定

本文书一式 两 份， 一 份送达，一份归档。

代表人签字以及公司盖章，不能作为证据使用，双方公司也未实际履行。二是因为两家公司于 2014 年在丰都聚贤茶楼达成口头协议，是由于此前双方为占领丰都市场，相互杀价，且恶意造谣，造成了恶劣的社会影响，两家公司是按照国家的规定才强强联合，此行为属于《反垄断法》第五条规定的自愿联合行为，且两公司达成的口头协议并未实际完全履行。

（二）认定垄断协议的实施是以双方互派监督员实施分割销售市场行为，以此推定当事人达成垄断协议，认定事实错误。一是因为 2014 年以前，两公司在经营过程中相互乱杀价，恶性竞争，故之后双方才互派监督员，监督实施，以降低企业生产成本，提高产品质量，提高生产效率，确保能够诚信经营。二是当事人的混凝土销售价格是以原重庆市建委建设工程造价总站公布的对丰都混凝土的指导价为依据，结合企业成本综合考量，并与消费者共同协商确定的，只要销售价格在指导价范围内上下浮动，都不应认定为构成垄断。并且，两公司在同一时期的销售价格有不一致的情况，销售价格与认定的约定价格有不一致。三是当事人不存在划分销售区域的情况。当事人在全县范围内都有供应混凝土，并不是认定的以丰都县“小沙溪大桥”为界划分销售市场，而是按照客户的需求自由竞争、自由选择。

（三）以周边区县混凝土公司很少介入丰都市场为由认定当事人在丰都混凝土市场占有较大市场份额，从而实施垄断，认定事实错误。一是当事人认为垄断经营应是一个公司或两个公司完

本文书一式 两 份， 一 份送达，一份归档。

全垄断市场，其他企业无法进入市场。而根据办案机构查明的事实，涪陵、石柱、武隆、垫江、忠县等地十二家混凝土企业证明周边区县的企业很少进入丰都市场销售，这说明周边企业有进入丰都市场，也说明两公司并没有对其进行排挤。二是每个区县的混凝土生产企业较少，加之混凝土具有较强时效性，故混凝土的销售范围天然固定。丰都县内的施工企业都是根据施工实际需要自愿在本地购买价格适合、质量标准适合的企业购买商砼。三是周边区县的商砼价格有可能较高，致使消费者选择向两公司购买混凝土。四是当事人未阻止县外混凝土企业进入丰都市场。

（四）办案机构根据对丰都县建委、东方新希望公司的走访材料，对 90 位自然人、法人的询问调查笔录来认定当事人影响了建筑企业对混凝土的议价权和选择权，理由不成立。一是 2014 年到 2018 年期间，两家公司与众多建筑企业签订混凝土买卖合同，没有企业向有关部门控告或向法院起诉反映当事人强迫、胁迫交易等，说明各建筑企业认同两家公司的供应价格和产品质量，且期间他们也有考察周边混凝土企业的价格和质量。二是关于办案机构对东方新希望公司的走访材料，根据当事人调查的情况，公安机关于 2019 年 7 月对东方新希望公司技术总监所作的笔录，证实他认为与建典公司签订的 100 多份施工合同价格合理、质量合格。三是关于 90 位自然人的调查笔录，当事人认为这是公安机关向行政机关移交的所有材料中的不利证据材料部分。这 90 个自然人因与当事人有矛盾纠纷，在公安机关调查时落井下石，

本文书一式 两 份， 一 份送达，一份归档。

这类证据属于间接证据，不应采纳。办案机构只收集了对当事人不利的证据，未收集、采纳有利证据，程序不合法。

（五）两家公司的联合行为属于《反垄断法》第十五条第一款第（二）项规定的为提高产品质量而达成协议的情形，实际上不限制竞争，也不具备垄断协议的构成要件，不构成垄断协议。两公司的联合行为不仅没有限制竞争，反而推动竞争在更高层次上进行，改善了竞争环境，防止了恶性竞争。两家公司在 2014 年前存在低于成本价销售的情况，在 2014 年达成协议后，严格按照政府指导价销售混凝土，保证了产品质量，获得了消费者的认可，对此，有当事人提供的主要客户出具的对当事人的商品质量的情况说明等证据予以证明。根据《禁止垄断协议暂行规定》第二十七条第二款的规定，反垄断执法机构认定消费者能否分享协议产生的利益，应当考虑消费者能否因协议的达成、实施获得商品质量、价格等利益。故当事人与建典公司达成的协议有利于消费者，协议的达成不具有排除限制竞争的主观故意和客观效果。

（六）两家公司的联合行为属于《反垄断法》第十五条第一款第四项规定的为实现社会公共利益达成的协议情形，不属于垄断行为。2013 年 5 月 24 日，住房和城乡建设部发布的《住房和城乡建设部关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》（建质[2013]84 号）明确要求，因为预拌混凝土是涉及建筑工程结构安全的重要材料，违规生产、使用不合格预拌混凝土，会直接影响建筑工程质量和结构安全，危害人民群众生命财产安全，要求预

本文书一式 两 份， 一 份送达，一份归档。

拌混凝土生产单位，高度重视质量，积极采取有效措施，加强监督，强化预拌混凝土生产和使用过程管理，坚决遏制生产和使用不合格预拌混凝土的违法违规行为，保障人民群众生命财产安全。两公司在接到上述通知后，按照通知要求，为保证商品质量，积极采取措施，进行联合行为，防止乱杀价的恶性竞争。因此，两公司的行为属于该条款规定的为了社会公共利益达成协议的情形。两公司的联合行为主观不是为了限制竞争，而是为了保证质量，落实政府对保证质量的文件要求。办案机构没有证据证明对当事人是否符合《反垄断法》第十五条的情形进行了调查。

（七）两公司能对联合行为作出合理解释。根据《禁止垄断协议暂行规定》第六条、第十三条的规定和国家相关立法可以看出，垄断协议应从实质角度进行认定，而非只要形式上签订即构成。一是两公司的联合行为是为了保证质量而非限制竞争。二是两公司不存在划分市场行为，而是因市场结构的时效性和地域性的限制，为保障商品质量实施的措施。三是没有固定高额垄断价格，实际价格比周边区县低。四是没有实施垄断协议，没有获取高额垄断利润，消费者没有损失反而获益。五是按照办案机构的调查，两家公司不断调整分配利润比例，说明没有限制竞争，反而促使了合理竞争。六是当事人销毁财务资料行为发生在该案调查前，不属于《反垄断法》第五十二条阻碍反垄断机构调查的情形，不属于该案实施处罚时应考虑的因素，且当事人积极配合调查，具有法定从轻、减轻或免于处罚的情节。

本文书一式 两 份， 一 份送达，一份归档。

（八）对当事人销售额的认定不正确。按照《反垄断法》第四十六条的规定，所谓上一年度的销售额，应当是与实施的垄断行为相关的销售额，但办案机构认定的当事人的销售额有一部分发生在石柱县，被调查的行为发生在丰都县，当事人不可能垄断石柱商品混凝土市场，因此，应扣除石柱部分的销售额，具体金额为 30161475.22 元。

（九）29 份银行流水证据不能证明当事人与建典公司按照约定的利润分配比例实际进行利润分配，利润分配表等缺乏原始会计凭证证明，真实性无法确定，认定利润分配事实不清；按照办案机构的认定情况，当事人比建典公司分配的利润少，但销售额却比建典公司多，认定矛盾；对当事人作出罚款，应基于 29 笔补充分配的利润总额来确定。

（十）民营企业的经营非常困难，希望行政机关考虑中央提出的“六稳”、“六保”要求，给企业生存、发展的空间和机会。

当事人向听证会提交了当事人与建典公司的销售合同、周边区县企业合同及价格表、民事判决书 1 份、自制统计的混凝土指导价（含周边区县）、3 份情况说明、住房与城乡建设部关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知、丰都县发改委文〔2016〕496 号文件、梁平住建发〔2019〕7 号文件、预拌混凝土国家标准（GB/T14902-2012）、询问笔录 11 份、证书 9 份等复印件材料。

本机关对当事人陈述申辩理由的主要认定意见如下：

（一）本机关并未认定两家公司未签字或盖章的《2014 年行

本文书一式 两 份，一 份送达，一份归档。

业自律协议书》(以下简称“《2014 自律协议》”)是两家公司的商砼垄断协议。《2014 自律协议》以及当事人员工、江都公司员工询问笔录中涉及该协议的内容证明了当事人与建典公司磋商达成商砼垄断协议的事实过程。

本机关认为两家公司 2014 年 4 月在丰都聚贤茶楼的会议(以下简称“聚贤茶楼会议”)是达成商砼垄断协议的违法行为,理由如下:1、“聚贤茶楼会议”有会议纪要,会议纪要中明确记载了两家公司在会议中协商了“按区域划分市场”、“按协商的市场份额划分销售方量和利润”、“固定价格”、“确定互相监督的方式”等内容;2、根据当事人和江都公司法定代表人及两家公司员工的询问笔录,证明了“聚贤茶楼会议”真实存在,且两家公司一致同意通过了商砼垄断协议的各项条款。3、该案的人证物证均证明,两家公司是按“聚贤茶楼会议”达成的垄断协议条款在实施垄断协议。虽然“聚贤茶楼会议”中两家公司达成协议条款属于双方自愿行为,但两家公司并未通过此次会议进行合并,也并未达成合同取得对方公司的股份或资产,也未取得对对方的控制权。“聚贤茶楼会议”达成的协议主要目的是固定两家公司的销售价格、分割商砼销售市场,不属于《反垄断法》第五条、第二十条所指的合法的经营者集中情形,违反了《反垄断法》十三条第一项、第三项的规定。

两家公司在实际实施商砼垄断协议过程中对“聚贤茶楼会议”达成的个别条款有变动并未改变当事人与建典公司达成商砼垄

本文书一式 两 份, 一 份送达,一份归档。

断协议的事实。

(二) 本机关认为两家公司在“聚贤茶楼会议”中约定了互派 3 名监督员监督协议实施工作,又在垄断协议实施过程中让互派的监督人员监督落实垄断协议条款,充分证明了当事人与建典公司达成并实施了垄断协议。根据江都公司驻当事人处监督员的职能职责、两家公司互派人员的询问笔录、两家公司财务负责人询问笔录、商砼销售利润、方量分配的日报表、月报表、利润分配表等相关证据证明,6 名互派监督人员没有监督对方公司的生产质量、生产技术,不参与审核销售合同的合法性,不计算产品的实际成本,只是按核定成本计算需要分配的利润,不存在降低企业生产成本、提高产品质量、提高生产效率、确保诚信经营的目的。互派监督人员的工作就是去监督对方是否按垄断协议中约定的销售地域进行销售,并且每日每月核算核对约定的分配销售利润和分配方量,确保垄断协议约定条款实施到位。

(三) 本机关认为两家公司约定的商砼销售价格是否超过了原重庆市建委建设工程造价总站公布的对丰都混凝土的指导价,并不影响其固定商品价格的事实。固定的商品价格是否高于或者低于周边区县混凝土的价格并不影响其约定固定商品价格的事实。在达成和实施垄断协议中,两家公司多次就商砼的销售价格、泵送费用、运输价格进行统一固定,已经违反了《反垄断法》禁止垄断协议的规定。

经调查,当事人和江都公司在实施垄断协议过程中都分别有

本文书一式 两 份, 一 份送达,一份归档。

低于或者高于约定价格销售的情况。根据当事人员工询问笔录和销售合同备注等证据证明，两家公司如有合同销售价格与约定价格不一致的情况，监督人员会及时通知自己所在公司。虽然两家公司也存在照顾客户低于约定价格销售的情况，但都会以约定价格作为参考，而不是通过相互竞争的方式调整销售价格，避免了两家公司互相杀价。

（四）本机关认为两家公司在长达 58 个月的垄断协议实施过程中，逐渐变成了以实施划分销售利润和方量为主的协议实施方式，但并不影响其约定并实施了划分商砼销售地域的事实。经查，当事人在垄断协议实施初期，通过互派的监督人员较严格地实施划分商砼销售地域的条款。在垄断协议实施过程中，即便双方存在逐渐淡化划分商砼销售地域市场的情形，但两家企业并未明确彻底取消商砼销售地域划分。

（五）本机关并未将周边区县商砼公司很少进入丰都市场销售作为认定当事人与建典公司达成并实施垄断协议的构成要件，也并未认定当事人排挤周边商砼生产企业。调查周边区县商砼公司进入丰都县销售的情况是为说明当事人与建典公司在丰都县内销售商砼的市场占有状况及卖方影响力。

（六）本机关认为该案的调查程序合法，现有证据全面、客观，形成了完整的证据链条。

（七）本机关认为当事人没有符合《反垄断》第十五条第一款第二项、第四项规定的豁免情形，其行为严重限制了市场竞争

本文书一式 两 份， 一 份送达，一份归档。

并损害了消费者利益。一方面本机关在调查中并未发现当事人与建典公司的垄断协议有统一产品规格、标准或者实行专业化分工内容,协议的内容与节约能源、保护环境、救灾救助也并不相关,并未使消费者分享到利益。同时,从当事人向听证会提交的江都公司与建典公司的销售合同、周边区县企业合同及价格表、民事判决书 1 份、自制统计的混凝土指导价(含周边区县)、3 份情况说明、住房与城乡建设部关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知、丰都县发改委文〔2016〕496 号文件、梁平住建发〔2019〕7 号文件、预拌混凝土国家标准(GB/T14902-2012)、询问笔录 11 份、证书 9 份等证据材料来看,并不能证明双方所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争,并且能够使消费者分享由此产生的利益。当事人本就应当按照商砼质量标准生产销售商砼。同时,国家有价格监管的法律法规,当事人本就应当按照价格监管的规定开展生产经营活动、维护企业权益,不应通过达成垄断协议、固定商品销售价格的方式来制止和预防与竞争对手的杀价行为。

(八)本机关认定的当事人上一年度的销售额包含了当事人 2018 年在丰都县市场和石柱县市场的商砼销售额。2018 年,当事人即在丰都县市场销售商砼也在石柱县市场销售商砼。建典公司 2018 年只在丰都县内销售商砼,这是当事人垄断利润分配比例比建典公司低,但认定的上一年度销售额比建典公司高的原因。

按照《反垄断法》的规定,对违法当事人处上一年度销售额

本文书一式 两 份, 一 份送达,一份归档。

的 1%-10%的罚款是惩罚性罚款，办案机关不得违法随意减轻或变相减轻处罚，无权缩小对法条的解释，必须按照法律的规定将当事人上一年度所有的销售额作为罚款计算的基数。

综上，本机关对当事人提出的陈诉申辩意见不予采纳。

本机关认为，当事人和建典公司属于经营同种业务的独立经营者，相互之间在重庆市丰都县区域内具有明显的竞争关系。当事人和建典公司达成并实施商砼垄断协议，固定销售价格、分割商砼销售市场的行为，破坏了公平竞争的市场环境，严重排除、限制了竞争，损害了消费者的利益。违反了《中华人民共和国反垄断法》第十三条第一款第一项、第三项关于“禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：（一）固定或者变更商品价格；（三）分割销售市场或者原材料采购市场”的规定。

根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六第一款关于“经营者违反本法规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处五十万元以下的罚款”之规定，本机关对当事人作如下处理决定：

处上一年度销售额 5%的罚款，共 12149260.88 元（大写：壹仟贰佰壹拾肆万玖仟贰佰陆拾圆捌角捌分）。

当事人应在收到本行政处罚决定书之日起十五日内，到中国工商银行上清寺分理处（收款单位：重庆市财政局，账号：

本文书一式 两 份，一 份送达，一份归档。

3100021709024932270) 缴纳罚款。当事人逾期不缴纳罚款的,根据《行政处罚法》第五十一条的规定,本机关可以按照罚款数额的百分之三加处罚款,并依法申请人民法院强制执行。

当事人如对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起六十日内向国家市场监督管理总局或者重庆市人民政府申请复议,也可以在六个月内依法向重庆市人民法院提起诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间,行政处罚不停止执行。

联系人:舒萍、黄振华 联系电话: 13883687771



本文书一式 两 份, 一 份送达, 一份归档。